**MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES**

# Ley 53/1984

de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-1985-151), actualizada a 16/12/2025.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

# Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

## Índice


1. **Lo que más cae**
    - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
    - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

# Lo que más cae

## 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

| Dato | Valor | Artículo |
|---|---|---|
| Publicación / entrada en vigor | BOE 4/1/1985 / 24/1/1985 (20 días) | — |
| Mandato constitucional | Arts. 103.3 y 149.1.18.ª CE | Preámbulo y DF 1.ª |
| Principio fundamental | Dedicación a un solo puesto | Preámbulo y art. 1 |
| Fundaciones, consorcios y entidades incluidas | Presupuesto dotado en más del 50 % con fondos públicos | 2.1.g |
| Empresas incluidas | Participación pública superior al 50 % | 2.1.h |
| Segundo puesto por interés público | Solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada | 3.1 |
| Pensión de jubilación y puesto público | Incompatibles (pensión en suspenso); salvo jubilación parcial + tiempo parcial | 3.2 |
| Límite retributivo por grupo (A a E) | +30 % / +35 % / +40 % / +45 % / +50 % y nunca más que un Director General | 7.1 |
| Pagas extraordinarias y prestaciones familiares | Solo por uno de los puestos | 7.2 |
| Consejos de administración en representación pública | Máximo 2 | 8 |
| Plazo para optar entre puestos incompatibles | Dentro del plazo de toma de posesión (si no, el nuevo puesto) | 10 |
| Pedir la compatibilidad del nuevo puesto | En los 10 primeros días del plazo de toma de posesión | 10 |
| Asuntos privados prohibidos por haber intervenido | Los de los últimos 2 años | 12.1.a |
| Participación máxima en empresas contratistas | 10 % del capital | 12.1.d |
| Actividad privada con presencia de media jornada o más | Solo si el puesto público es a tiempo parcial | 12.2 |
| Plazo de la resolución de compatibilidad privada | 2 meses | 14 |
| Complemento específico que | No superior al 30 % de la | 16.4 |

| | | |
|---|---|---|
| permite actividad privada | retribución básica (sin antigüedad) | |
| Cursos y conferencias exceptuados | Máximo 75 horas al año | 19.b |
| Falta grave o muy grave | Revocación automática de la compatibilidad | 20.2 |
| Informe a las Cortes Generales | Cada 6 meses | DA 3.ª |
| Dirección de hospitales | Plena dedicación | DA 4.ª.2 |

## 2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 80 preguntas del pack completo de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades. El pack incluye:

- La ley entera explicada capítulo por capítulo, con las reformas hasta la Ley 1/2024
- Tablas: límites retributivos por grupos, plazos de opción y actividades exceptuadas
- Lo que más cae para el personal sanitario (complemento específico, dirección de hospitales, segundo puesto docente)
- Esquema completo
- 80 preguntas tipo test con la solución y el artículo exacto
- 20 fichas de repaso

**Consíguelo aquí (6,90 €):** https://carrosphere.gumroad.com/l/ley-53-1984

**O las 8 leyes sanitarias en un solo pack (24,90 €):** https://carrosphere.gumroad.com/l/pack-completo

**Practica gratis con el test online:** https://c4rr0.github.io/leyclara/test/ley-53-1984/?g=pdf

# Preguntas tipo test

**1.** ¿Cuándo entró en vigor la Ley 53/1984?

a) El mismo día de su publicación.
b) El 1 de enero de 1985.
c) El 1 de octubre de 1985.
d) El 24 de enero de 1985, a los veinte días de su publicación.

**2.** ¿Cuál es el principio fundamental de la Ley 53/1984?

a) La jornada a tiempo parcial obligatoria.
b) La prohibición de toda actividad privada.
c) La dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo.
d) La libertad total para compatibilizar puestos públicos.

**3.** ¿Se aplica la Ley 53/1984 al personal laboral de las Administraciones Públicas?

a) Solo al personal estatutario.
b) Sí, a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
c) Solo al personal laboral fijo.
d) No, solo al personal funcionario.

**4.** Las fundaciones y consorcios quedan incluidos en el ámbito de la ley cuando sus presupuestos se doten ordinariamente con fondos públicos en más de un:

a) 25 %.
b) 10 %.
c) 75 %.
d) 50 %.

**5.** Cuando se autoriza un segundo puesto público por razón de interés público mediante real decreto, la actividad solo podrá prestarse:

a) En régimen estatutario indefinido.
b) Sin límite de jornada.
c) En régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
d) En régimen funcionarial a tiempo completo.

**6.** ¿Es compatible un puesto en el sector público con la pensión de jubilación?

a) Sí, siempre.
b) Sí, pero se pierde definitivamente la pensión.
c) Sí, si la pensión es inferior al salario mínimo.
d) No; la pensión queda en suspenso mientras se desempeña el puesto, sin afectar a sus actualizaciones.

**7.** ¿Qué excepción admite el artículo 3.2 respecto a la pensión de jubilación en el ámbito laboral?

a) Es compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.
b) Es compatible la jubilación anticipada con cualquier puesto.
c) Es compatible la pensión de viudedad con dos puestos públicos.
d) No admite ninguna excepción.

**8.** ¿Es compatible ser concejal con un puesto en la Administración?

a) Sí, salvo que se desempeñe un cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva en la Corporación.
b) Solo en municipios de menos de 5.000 habitantes.
c) No, nunca.
d) Solo si el puesto es laboral.

**9.** La cantidad total percibida por los dos puestos públicos compatibles no puede superar la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para:

a) El Presidente del Gobierno.
b) El cargo de Ministro.
c) El cargo de Subsecretario.
d) El cargo de Director General.

**10.** Para un funcionario del grupo A, la suma de los dos puestos no puede superar la retribución del puesto principal incrementada en un:

a) 30 %.
b) 35 %.
c) 50 %.
d) 40 %.

**11.** Para el personal del grupo E o equivalente, el incremento máximo sobre la retribución del puesto principal es del:

a) 40 %.
b) 45 %.
c) 35 %.
d) 50 %.

**12.** Las pagas extraordinarias y las prestaciones de carácter familiar, en caso de compatibilidad:

a) Se perciben por ambos.
b) Se perciben por el de menor retribución.
c) Solo podrán percibirse por uno de los puestos.
d) No se perciben por ninguno.

**13.** ¿En cuántos Consejos de Administración puede participar como máximo el personal en representación del sector público, salvo autorización excepcional?

a) En uno.
b) En tres.
c) En dos.
d) En cinco.

**14.** Si no se ejerce la opción en el plazo de toma de posesión, se entiende que el interesado:

a) Opta por el nuevo puesto, pasando a excedencia voluntaria en el que venía desempeñando.
b) Pierde ambos puestos.
c) Opta por el puesto mejor retribuido.
d) Opta por el puesto anterior.

**15.** El personal no podrá ejercer actividades privadas en los asuntos en que haya intervenido por razón de su puesto en:

a) Los diez últimos años.
b) Los cinco últimos años.
c) Los dos últimos años.
d) El último año.

**16.** ¿Qué participación máxima en el capital de empresas contratistas o concesionarias permite la ley?

a) No superior al 10 %.
b) Hasta el 50 %.
c) Cualquier participación.
d) Hasta el 25 %.

**17.** ¿En qué plazo se dicta la resolución sobre la compatibilidad para actividades privadas?

a) En el plazo de dos meses.
b) En diez días.
c) En seis meses.
d) En un año.

**18.** Excepcionalmente, puede reconocerse compatibilidad para actividades privadas al personal con complemento específico cuando su cuantía no supere el:

a) 10 % del sueldo base.
b) 30 % de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
c) 40 % de la retribución básica incluida la antigüedad.
d) 50 % de la retribución total.

**19.** La impartición de cursos o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios está exceptuada si no es permanente ni habitual y no supera:

a) 100 horas al año.
b) 50 horas al año.
c) 75 horas al año.
d) 150 horas al año.

**20.** Según la disposición adicional cuarta, la dirección de los centros hospitalarios se desempeñará:

a) A tiempo parcial.
b) En régimen de plena dedicación, sin posibilidad de simultanearla con otra función pública o privada.
c) Compatible con un segundo puesto docente.
d) Compatible con la práctica privada.

## SOLUCIONES

**1.** d) BOE 4/1/1985: El 24 de enero de 1985, a los veinte días de su publicación.

**2.** c) Preámbulo y art. 1.1: La dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo.

**3.** b) Art. 2.2: Sí, a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

**4.** d) Art. 2.1.g: 50 %.

**5.** c) Art. 3.1: En régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.

**6.** d) Art. 3.2: No; la pensión queda en suspenso mientras se desempeña el puesto, sin afectar a sus actualizaciones.

**7.** a) Art. 3.2: Es compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

**8.** a) Art. 5.1.b: Sí, salvo que se desempeñe un cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva en la Corporación.

**9.** d) Art. 7.1: El cargo de Director General.

**10.** a) Art. 7.1: 30 %.

**11.** d) Art. 7.1: 50 %.

**12.** c) Art. 7.2: Solo podrán percibirse por uno de los puestos.

**13.** c) Art. 8: En dos.

**14.** a) Art. 10: Opta por el nuevo puesto, pasando a excedencia voluntaria en el que venía desempeñando.

**15.** c) Art. 12.1.a: Los dos últimos años.

**16.** a) Art. 12.1.d: No superior al 10 %.

**17.** a) Art. 14: En el plazo de dos meses.

**18.** b) Art. 16.4: 30 % de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

**19.** c) Art. 19.b: 75 horas al año.

**20.** b) DA 4.ª.2: En régimen de plena dedicación, sin posibilidad de simultanearla con otra función pública o privada.

**¿Te ha servido? En el pack completo tienes 80 preguntas como estas, con la ley entera explicada, esquemas y fichas de repaso.**

**Pack completo (6,90 €):** https://carrosphere.gumroad.com/l/ley-53-1984

**Las 8 leyes sanitarias (24,90 €):** https://carrosphere.gumroad.com/l/pack-completo